

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 협상에 의한 계약 시 기술평가 계량항목 배점 불명확

소 관 부 서 ★실, △실

조 치 부 서 ★실, △실

내 용

1. 업무 개요

★실에서는 2023년 4월 4일 ‘승강기 관리교육 온라인 콘텐츠 고도화 용역사업’에 대해 제안요청서, 과업지시서 등을 첨부하여 △실로 계약의뢰를 하였다.

△실에서는 해당 계약요청 건에 대해 경쟁입찰(협상에 의한 계약)로 진행하였으며, 입찰 공고 시 제안요청서에는 기술평가 항목 및 배점기준 등을 공고하였다.

2. 관련 내규 및 판단기준

기획재정부의 「계약예규」인 「협상에 의한 계약체결 기준」 제4조제2항에서는 입찰 공고에 명시해야 하는 사항을 규정하고 있으며 명시해야 하는 사항에는 해당 계약이 협상에 의한 계약이라는 사실, 협상에 의한 계약체결에 필요한 기준 및 절차, 제안서의 내용, 제안서의 평가 요소 및 평가 방법, 평가점수 부여 기준 등을 명시하도록 하고 있다.

공단에서는 ‘협상에 의한 계약 평가기준’을 규정하고 있지는 않으며 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 따르고 있다.

조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제9조에서는 제안서 평가항목 및 배점한도에 대해 규정하고 있으며 같은 조 제2항에서는 경영 상태에 대한 정량

평가 항목에 대해 아래 표와 같이 규정하고 있다.

[표 1] 경영 상태에 대한 정량평가 배점

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

따라서, 공단에서 협상에 의한 계약을 하는 경우 입찰 공고 시 제안서에 대한 기술평가 항목 중 경영 상태에 대한 정량평가는 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 준용하여 평점을 산출하고 정확한 배점 기준을 명시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★실에서 2023년 4월 4일 ‘승강기 관리교육 온라인 콘텐츠 고도화 용역사업’에 대해 △실로 계약 의뢰하면서 기술평가의 정량평가는 ‘경영상태’, ‘사업실적’을 평가하는 것으로 제안요청서에 명시하고 ‘경영상태’ 평가에 대한 세부기준에서는 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 평점을 배분하는 것으로 하였으나 배점 기준표는 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」과는 다르게 명시하였다.

△실에서는 ★실에서 의뢰한 계약 건에 대해 검토 후 ★실 담당자와 협의하여 정량평가 항목을 ‘경영상태’만 평가하는 것으로 하고 ‘경영상태’ 평가에 대한 세부 기준에서는 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 평점을 배분하는 것으로 명시하고 평가배점을 수정하여 입찰공고 하였으나 아래 [표 2]와 같이 배점 기준이 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」과는 다르게 명시하였다.

[표 2] 입찰공고 된 제안요구서에 명시한 기술평가 정량항목에 대한 배점기준

구분		평가항목		평가요소	배점	배점기준				
						매우우수	우수	보통	부족	매우부족
기술 평가	정량 평가	일반 부문	경영상태	• 신용평가등급확인서	10	10	8	6	4	2

이후 ★실에서는 입찰에 참여한 업체들에 대한 기술평가에서 경영 상태에 대한 계량 평가는 조달청의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 적정하게 실시 하였으나 입찰 공고 시 제안서의 평가 요소 및 평가 방법, 평가점수 부여 기준 등을 명확하게 명시하지 않아 입찰에 참여한 업체들에 혼선을 주었다.

관계부서 의견 △실에서는 제안요청서 내 경영 상태 평가에 대한 배점 사항은 오기로 보이며 입찰공고문 내 기획재정부 「계약내규」 및 조달청 「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」의 평가 기준에 따라 정상적으로 평가 후 낙찰자 선정까지 완료하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △실장은

- ① 사업 주관부서에서 의뢰하는 계약 건에 대해 제안요청서에 평가 기준 등을 명확히 명시하였는지 입찰공고 전에 철저히 확인하시기 바라며,[주의(부서)]
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 계약 담당자에게 교육을 하시기 바랍니다.(통보)

★실장은

- ① 입찰에 참여한 업체들에게 혼선을 주지 않도록 계약의뢰 시 제안요청서에 기술 평가의 평가기준을 명확히 명시하시기 바라며,[주의(부서)]
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 직원에게 교육을 하시기 바랍니다.(통보)